

1501031-10.2021.8.26.0595

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/01/2022

... informações na rodoviária ocorrendo tráfico de substância entorpecente e sempre estamos patrulhando por lá e nessa noite quando entramos na rodoviária deparamos com o Lucas em cima da bicicleta e quando ele percebeu a nossa presença saiu em disparada sentido a Rua Duque de Caxias e fomos atrás e conseguimos abordá-lo e antes da abordagem percebemos que ele jogou alguma coisa no chão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Bonifácio, 258, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501031-10.2021.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501031-10.2021.8.26.0595

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS LUAN DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

LUCAS LUAN DA CUNHA foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06, isso porque no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 21h20min, na Rua Duque de Caxias, nº 29, Centro, nesta cidade e Comarca de Serra Negra /SP, o réu qualificado nos autos (fls. 03/05), trazia consigo 1(uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 0,68g (sessenta e oito decigramas), droga que provoca dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão de fl. 06 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 07/08.

A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fl. 51/52).

Em audiência de instrução procedeu-se a oitava de uma testemunha arrolada pela acusação, sendo que ao final o réu foi interrogado. (fls. 58/60).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 63/64 e 73/75).

É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo termo circunstanciado de ocorrência (fls. 03/05) pelo auto de exibição e apreensão (fl. 06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07/08), e por meio do laudo químico-toxicológico (fls. 76/77).

A autoria é incontestada.

O réu, em solo policial, e em Juízo, admitiu que a droga apreendida em seu poder seria destinada a seu consumo (fl. 03 e 59).

A testemunha Emerson Roberto de Godoy, Policial Militar, confirmou os fatos ocorridos, disse: "Temos bastantes informações na rodoviária ocorrendo tráfico de substância entorpecente e sempre estamos patrulhando por lá e nessa noite quando entramos na rodoviária deparamos com o Lucas em cima da bicicleta e quando ele percebeu a nossa presença saiu em disparada sentido a Rua Duque de Caxias e fomos atrás e conseguimos abordá-lo e antes da abordagem percebemos que ele jogou alguma coisa no chão e na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, porém o que ele havia dispensado tratava-se de cocaína e falou que era para uso próprio." (fls. 58/60).

As provas colhidas no decorrer da instrução, pelo interrogatório e depoimento do Policial Militar e pelo Laudo Toxicológico (fl. 77), não restam dúvidas de que o réu cometeu o delito em comento.

Comprovadas a autoria e materialidade do delito, de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Considerando que o réu possui antecedentes criminais, inócua a pena de advertência sobre os efeitos da droga, a qual, ademais, é de conhecimento notória. Aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 30 dias.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar LUCAS LUAN DA CUNHA por incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de trinta dias.

Custas ex legis.

P.I.C.

Serra Negra, 08 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA